

1501480-24.2021.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: MARCELO HENRIQUE MARIANO

Comarca: Campo Limpo Paulista

Foro: Foro de Campo Limpo Paulista

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 27/10/2022

... mental.

Em reforço: "Apelação. Tráfico de drogas. Recurso da defesa. Preliminar. Nulidade do processo. Alegação de cerceamento de defesa. Indeferimento da realização de exame de insanidade mental. Inimputabilidade do acusado. Dependente químico. Pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Mérito. Pleito absolutório por insuficiência probatória. Pleito subsidiário: ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campo Limpo Paulista

Foro de Campo Limpo Paulista

1ª Vara

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 550, Campo Limpo Paulista - SP - cep 13230-130

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501480-24.2021.8.26.0544 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501480-24.2021.8.26.0544

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LAVOISIER APARECIDO LOPES JUNIOR

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCELO HENRIQUE MARIANO

Vistos.

LAVOISIER APARECIDO LOPES JÚNIOR foi processado como incurso no art. 155, § 4º, I, do CP porque no dia 17/6/2021, por volta da 0h22, no estabelecimento "Restaurante e Panquecas do Wilson", localizado na Avenida Alfried Krupe, 345, Campo Limpo Paulista/SP, subtraiu para si, durante o repouso noturno e mediante rompimento de obstáculo, um forno micro-ondas pertencente a Wilson Furlani de Aguiar.

A denúncia foi recebida por decisão proferida à fl. 128, em 17/11/2021.

Resposta à acusação juntada às fls. 166/167, com afirmação de que os fatos ocorreram de maneira distinta à retratada na acusação.

Realizada audiência de instrução, foram ouvidos a vítima, testemunhas e interrogado o réu.

Em debates o Ministério Público reiterou os termos da acusação, com requerimento de fixação de regime inicial fechado. A defesa, por memoriais (fls. 200/202), suscitou a aplicação do princípio da insignificância. Em caso de condenação, requereu a fixação de medida de segurança de internação. Subsidiariamente, pugnou pela consideração da confissão.

É o relatório.

O processo transcorreu regularmente, sem preliminares ou nulidades pendentes de análise. Passa-se ao julgamento do mérito.

De acordo com a doutrina, "furtar significa apoderar-se ou assenhorear-se de coisa pertencente a outrem, ou seja, tornar-se senhor ou dono daquilo que, juridicamente, não lhe pertence. O nomen juris do crime, por si só, oferece uma bem definida noção do que vem a ser a conduta descrita no tipo penal" (Nucci, Código Penal Comentado, 21ª ed., p. 804).

No caso dos autos, o delito está materializado pelo boletim de ocorrência (fls. 1/3), auto de exibição e apreensão (fls. 15/16), laudo pericial do local dos fatos (fls. 113/119), auto de avaliação (fls. 138/139), e depoimentos colhidos em sede policial e judicial.

Wilson Furlani de Aguiar relatou que foi acordado de madrugada porque comércio tinha sido invadido; olhou pela câmera e presenciou vidro quebrado, vários policiais, luzes acesas; não teve contato com o acusado; foi furtado um micro-ondas; recuperou o objeto na delegacia; arremessou paralelepípedo na porta de vidro para entrar no local; saiu e retornou no imóvel para furtar o objeto; gastou R\$ 1.200,00 para reparar a porta; micro-ondas não funcionou mais.

Gilmar Semolini expôs que receberam denúncia de furto; no local localizaram acusado; preso juntamente com o micro-ondas, nas imediações; "praticamente em frente ao estabelecimento".

Com relação à autoria, recai sobre o acusado, que confessou os fatos em sede policial (fl. 11). Ouvido em juízo, reiterou a confissão, esclarecendo que é usuário de drogas; queria usar drogas; quebrou a porta do comércio, subtraiu o micro-ondas; "completamente drogado"; usuário de crack, cocaína e álcool; começava a usar drogas quando acordava e "só deus ia saber quando eu ia parar"; acredita que estava há 3 (três) dias sob efeito de drogas; já foi internado; atualmente utiliza sete medicamentos para controle de abstinência.

Nesse sentido, a prova oral produzida em juízo não deixa margem de dúvidas à conclusão de que o acusado investiu contra o bem jurídico tutelado pelo art. 155, do CP.

Inviável a aplicação da insignificância, pois além de já ter sido condenado pela prática de roubo (fls. 36/38), o valor dos bens subtraídos excede a décima parte do salário mínimo (fls. 138/139), o que constitui impeditivo à incidência da excludente supralegal de tipicidade, nos moldes da atual jurisprudência do STJ:

"Inaplicável o princípio da insignificância quando o valor dos bens furtados não é considerado ínfimo por superar o parâmetro de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, critério utilizado pelo STJ para aferir a relevância da lesão patrimonial" (AgRg no HC 658952/SC).

Em reforço, o TJ/SP: "APELAÇÃO CRIMINAL – Art. 155, § 4º, inc. IV, c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal – Sentença Condenatória – Recurso Defensivo – Não discute o mérito – Autoria e materialidade sobejamente comprovadas. ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDOTA COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – O valor da res furtiva não é insignificante, pois supera 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos. Além disso, a conduta não pode ser desvalorada, aliada a seus maus antecedentes e reincidência específica, indicam maior reprovabilidade, não se justificando a aplicação do princípio da insignificância. Precedentes do STJ – Manutenção da condenação. (...) (TJSP; Apelação Criminal 1501135-46.2021.8.26.0548; Relator (a): Paulo Rossi; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro Regional de Vila Mimosa - 4ª Vara; Data do Julgamento: 23/02/2022; Data de Registro: 23/02/2022)" – grifou-se.

No mais, nos termos do art. 28, II, do CP, a embriaguez voluntária não constitui excludente da imputabilidade penal, sem margem à aplicação de medida de segurança porque não há prova da inimputabilidade do acusado, ônus da defesa, que a sustentou como tese absolutória e nem sequer requereu a instauração de incidente de insanidade mental.

Em reforço: "Apelação. Tráfico de drogas. Recurso da defesa. Preliminar. Nulidade do processo. Alegação de cerceamento de defesa. Indeferimento da realização de exame de insanidade mental. Inimputabilidade do acusado. Dependente químico. Pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Mérito. Pleito absolutório por

insuficiência probatória. Pleito subsidiário: manutenção da figura do tráfico privilegiado, com redução da pena em seu patamar máximo. 1. Das preliminares. 1.1 - Concessão da justiça gratuita ao réu. Presunção de veracidade das alegações de insuficiência de recursos financeiros. Artigo 99, parágrafo 3º, do CPC. 1.2 - Da alegação de cerceamento de defesa. Indeferimento da realização de exame de insanidade mental, o qual tinha por fim atestar a inimputabilidade do acusado, vez ser ele dependente químico. Não cabimento. Pedido que ampara-se nas alegações dadas pelo réu em juízo quando alegou a condição de usuário. Uso constante de drogas que não é suficiente para fixar o quadro de dependência comprometedora da capacidade intelectual. Defesa que não juntou elementos que evidenciassem a necessidade da realização do exame. Réu que, por ocasião de seu interrogatório, não apresentou sinais indicativos de comprometimento da capacidade de compreensão e de autodeterminação, respondendo aos questionamentos das partes e da i. Magistrada de forma clara e articulada. [...] (TJSP; Apelação Criminal 1500256-07.2020.8.26.0570; Relator (a): Marcos Alexandre Coelho Zilli; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jacupiranga - 1ª Vara; Data do Julgamento: 03/08/2022; Data de Registro: 03/08/2022)" - grifou-se.

Desta forma, de rigor a condenação, nos exatos termos da denúncia, pontuando, quanto à figura qualificada, que devidamente demonstrada pelo laudo pericial de fls. 113/119.

Passa-se à dosimetria da pena.

Na primeira fase, em atenção às circunstâncias do art. 59 do CP, a pena permanece no mínimo legal, pois não excedem a gravidade inerente à figura típica.

Na segunda fase, a reincidência (processo n. 0000992-56.2015.8.26.0544) é compensada pela confissão (art. 65, III, "d", do CP), nos moldes do tema 585 do STJ: "É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade".

Na terceira fase, embora praticado no período noturno (art. 155, § 1º, do CP), inviável a majoração da pena porque se trata de furto qualificado, conforme tese repetitiva do STJ no tema 1087: "A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)".

Portanto, a pena é definitivamente fixada em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Diante da reincidência, o regime inicial de cumprimento é o semiaberto, sem possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, assim como a concessão de sursis. O valor do dia-multa vai fixado no mínimo legal (art. 49, § 1º, do CP).

Posto isso, JULGA-SE PROCEDENTE a pretensão acusatória para condenar LAVOISIER APARECIDO LOPES JÚNIOR como incurso na figura do art. 155, § 4º, I, do CP à pena de 2 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias de reclusão, com valor unitário fixado no mínimo legal (art. 49, § 1º, do CP). Por ter permanecido em liberdade ao longo da tramitação, inviável a decretação da prisão preventiva (art. 387, § 1º, do CPP).

Comunique-se o ofendido sobre a prolação da sentença (art. 201, § 2º, do CPP).

Deixo de fixar a indenização para a vítima em razão da ausência de elementos concretos hábeis à quantificação do seu prejuízo, sem prejuízo do ajuizamento de ação civil ex delicto.

Após o trânsito em julgado: a) expeça-se guia de execução definitiva; b) oficie-se ao TRE para os fins do art. 15, III, da CF/1988, na forma do art. 71, § 2º, do Código Eleitoral; c) oficie-se ao IIRGD; d) expeça-se certidão de honorários na proporção máxima ao patrono indicado pelo convênio OAB/DPE, se o caso.

Custas pelo acusado nos moldes dos arts. 804 do CPP e 4º, § 9º, "b", da Lei Estadual n. 11.608/2003, suspensa a exigibilidade em razão da hipossuficiência presumida da pessoa natural e também constatada pela instrução processual (art. 98,

§ 3º, do CPC, c/c art. 3º do CPP.

Com relação à multa, após o trânsito em julgado, intime-se para pagamento no prazo de 10 (dez) dias (art. 686 do CPP), sem prejuízo da intimação para pagamento das custas e, 60 (sessenta) dias (art. 480, § 1º, das NSCGJ). Recolhida a multa, comunique-se ao Juízo da Execução Penal competente para a execução da pena privativa de liberdade/pena restritiva de direitos imposta (art. 480, § 2º). Em caso de inadimplência, expeça-se certidão de sentença e dê-se vista ao Ministério Público. Após, prossiga-se conforme art. 480-A das NSCGJ.

Registro dispensado (NCGJ, art. 72, § 6º).

Publique-se. Intimem-se.

Campo Limpo Paulista, 27 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA